

0005075-70.2017.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSE PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - (...). II - Consolidou-se o entendimento desta Corte Superior de que, para a caracterização da autoria, quando o juiz utiliza como elemento a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005075-70.2017.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005075-70.2017.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 19/2017 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Americana, 3170/2017 - Central de Polícia Judiciária de Americana, 81/2017 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Americana, 3261/2017 - Central de Polícia Judiciária de Americana, 407/2017 - 3º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 3239/2017 - Central de Polícia Judiciária de Americana

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alex Andreoli e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

ALEX ANDREOLI e ALEX DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso, por três vezes, no artigo 157, § 2º, I (vigente na época dos fatos), II e V, c.c. o artigo 70, ambos do Código Penal; porque na data e locais descritos na denúncia, previamente conluiados e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e privação de liberdade de L.F.R, V.R. e A.V.M., subtraíram para si coisas alheias móveis, pertencentes as vítimas. E, e LUIZ CARLOS DE ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado o como incurso no

artigo 180, § 1º, do Código Penal, porque que na mesma data, adquiriu e recebeu, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime.

Consta, ainda, na exordial que:

Segundo foi apurado, na data dos fatos Alex Andreoli e Alex dos Santos, previamente ajustados, aproveitando-se de um momento de descuido da vítima L., ingressaram em área da sua residência. Já no interior da casa, os denunciados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, que era portada por Alex dos Santos, anunciaram o roubo para a mencionada vítima. Mantendo L. sob a mira da arma de fogo, os denunciados ingressaram na casa e renderam V., genitora de L. Os criminosos exigiram a entrega de dinheiro e cartões bancários. Na sequência, enquanto Alex dos Santos vasculhava o imóvel, selecionando bens para a subtração, Alex Andreoli mantinha as vítimas sob a mira da arma de fogo. Recolhidos dinheiro e cartões bancários de V., os denunciados, mediante coação, obtiveram as respectivas senhas de acesso às contas. Na sequência, também foram subtraídos da vítima L. o aparelho de telefone celular e a chave de seu veículo Fiesta. Na posse de todos esses bens, Alex dos Santos, utilizando o mencionado veículo, foi a estabelecimentos comerciais e com os cartões furtados realizou compras. Enquanto isso, Alex Andreoli permanecia na residência coagindo as vítimas. No veículo de L. o denunciado Alex dos Santos encontrou um outro cartão bancário e, assim, através de ligação telefônica para seu comparsa logrou, novamente mediante coação, obter a respectiva senha. Enquanto Alex dos Santos estava fora, a vítima A. chegou à residência e foi subjugado pelo denunciado Alex Andreoli. Passado um tempo, o denunciado Alex Andreoli subtraiu o veículo da vítima V. e com ele empreendeu fuga, determinando, antes, que as vítimas não noticiassem o crime imediatamente.

A sequência dos acontecimentos ligados ao uso dos cartões bancários revela que Alex dos Santos, tão logo saiu da casa das vítimas, já rumou para o estabelecimento comercial administrado pelo denunciado Luiz Carlos. E o modo como foram registradas compras nos cartões subtraídos revela que Luiz Carlos tinha pleno conhecimento da origem ilícita desses bens. Tal dinâmica será à frente narrada. Cabe, antes, registrar que as vítimas acionaram as instituições financeiras emitentes dos cartões bancários e constataram a realização de despesas que se aproximaram do valor de R\$33.000,00. Todas as transações foram realizadas em estabelecimentos situados na Cidade de Santa Bárbara D'Oeste (SP).

Com as informações passadas pelos agentes financeiros foi que a maior parte das transações com os cartões roubados se deu no estabelecimento comercial denominado S. Pereira de Andrade Mercearia, CNPJ nº (...), cujo valor do capital é de R\$10.000,00, conforme documentos acostados. As operações com os cartões roubados, realizadas em duas máquinas de cartão de crédito desse estabelecimento, registraram compras cuja somatória alcançou R\$21.654,84. E no interior daquele comércio foram encontrados os dez comprovantes que seriam destinados aos clientes (via do cliente). Essas operações foram realizadas em sequência, com intervalos de minutos, e sempre em valores altos.

As investigações, conforme devidamente documentada nos autos, revelaram que, embora em nome de terceira pessoa, o verdadeiro proprietário e administrador da empresa S. Pereira de Andrade Mercearia é o denunciado Luiz Carlos de Andrade. Tanto assim que, após as diligências necessárias, as máquinas de cartão apreendidas foram devolvidas para Luiz Carlos. Por outro lado, em outras oportunidades o denunciado Luiz Carlos se apresentou como proprietário daquele estabelecimento comercial, além de informar o endereço da empresa como sendo o seu.

As circunstâncias antes reveladas, principalmente o fato de as compras terem sido realizadas em sequência, e em altos valores, explicita que o denunciado Luiz Carlos de Andrade recebeu os cartões e deles tirou proveito financeiro conhecendo suas origens ilícitas, sendo que o fez no exercício de sua atividade comercial. Também o porte da pessoa jurídica que administra é revelador quanto ao dolo de sua conduta, pois que incompatível com as transações sequenciais em altos valores que na data do crime realizou.

O roubo foi noticiado para a Autoridade Policial que realizou diligências aptas a identificar denunciados Alex dos Santos e Alex Andreoli como sendo os autores. As

vítimas os reconheceram e o telefone de Luis foi encontrado em poder de Alex Andreoli. As instituições financeiras fizeram os estornos das operações com os cartões roubados.

A denúncia foi recebida em 27 de agosto de 2021 (fls. 352/354).

Os réus foram pessoalmente citados (fls. 436, 439 e 443), apresentando defesa (fls. 457/458).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as vítimas e uma testemunha arroladas, e os réus Alex S. e Luiz C. foram interrogados. O réu Alex A. deixou de comparecer ao interrogatório, tornando-se revel (fls. 483/484, 497/498, 502 e 512).

Em seus memoriais, o Doutor Promotor de Justiça (fls. 529/546), entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação dos réus.

Ao manifestar-se, a Doutora Defensora dos réus (fls. 517/527 e 550) requereu em relação a Alex S. a aplicação das atenuantes e a exclusão das qualificadoras, com fixação de pena mínima e regime mais brando. E, relação a Alex A. e Luiz. requereu a absolvição por ausência de provas.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Roubo é a subtração de coisa móvel alheia mediante violência, grave ameaça ou qualquer meio capaz de anular a capacidade de resistência da vítima.

A doutrina distingue duas espécies de roubo: roubo próprio, no qual a violência ou a grave ameaça é exercida antes da subtração da coisa, ou seja, a violência ou grave ameaça é exercida para que o agente subtraia a coisa material e ainda o roubo impróprio, quando o agente emprega a violência contra a pessoa ou a grave ameaça logo após subtraída a coisa.

O roubo próprio se encontra capitulado no "caput" do artigo 157 do Código Penal, e o roubo impróprio se encontra capitulado no parágrafo 1 do mesmo artigo. Sobre o momento da consumação do delito de roubo, decidiu a 9ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com voto magistralmente relatado pelo eminente Desembargador Souza Nery, que este se dá no exato ponto em que, exercida eficazmente a violência (lato sensu), o agente consegue retirar a coisa da esfera de controle imediato do sujeito passivo, estando portanto já consubstanciados todos os elementos da definição legal de roubo, independentemente do que venha a ocorrer na seqüência, ou seja, do grau de impertubabilidade da posse da res, da existência ou não de perseguição ou de sua intensidade, etc. (Apelação Criminal 990.09.067051-7, j. 13.08.2009).

Nesse sentido, o entendimento do STF:

"... o roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso Direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si só ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência da posse. E a perseguição - não fosse a legitimidade do esforço imediato

- seria ato de turbção (ameaça) à posse do ladrão." (RE nº 102.490-9/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES, in RT 677/428).

No mais, a doutrina distingue dois tipos de receptação: a própria, quando o agente adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime, e a imprópria, onde o agente influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

A receptação dolosa própria, como é o caso dos autos, é delito material, e se consuma com o ato da aquisição, recebimento ou ocultação, ocorrendo a efetiva tradição.

A materialidade do delito se encontra comprovada pelos autos, depoimentos, e documentos.

A autoria é indubitosa.

Em poder dos acusados foram encontrados parte dos bens e veículo subtraídos. A apreensão do bem subtraído em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, "De la Apreciación de las Pruebas", tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJE, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING, "La Prueba, su Practica y Apreciación", tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJE, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175). Erich).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita dos bens. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. Vigora no nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado, podendo o magistrado valer-se de todo o acervo probatório para decidir, desde que o faça motivadamente. A perícia não é o único elemento de prova apta para demonstrar o emprego da arma e a impossibilidade de sua realização, para comprovação da potencialidade lesiva do artefato, não tem o condão de, por si só, afastar a majorante do art. 157, §2º, I, do Código Penal..." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. CONSUMAÇÃO - roubo - ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça posse mansa, pacífica e desvigiada - desnecessidade - precedentes das Cortes Superiores caso concreto onde não houve perseguição, sendo o réu detido por policiais em patrulhamento existência de posse mansa e pacífica, ainda que momentânea reconhecimento da forma tentada impossibilidade. (...) (TJSP - APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)

Roubo - Objetos subtraídos encontrados em poder do agente - Ônus de demonstrar a legitimidade da posse transferido a defesa - Inteligência do art. 156 do CPP. 131 -

Segundo o art. 156 do CPP, a apreensão da res furtiva em poder do agente enseja inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa demonstrar convincente versão acusatória de tal circunstância. RJDTACRIM VOL.6 PÁG. 140 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:- NOGUEIRA FILHO.

Ouvidos em juízo, o réu Alex S. confirmou parcialmente a prática do delito de roubo. Disse que foi convidado a participar do delito e levar um veículo de um lugar para outro. Nega, contudo, que tenha entrado na residência.

E, o réu Luiz C., ouvido em Juízo, negou a prática do delito de receptação, alegando que não é representante da empresa a qual é de sua irmã, nem sócio, ou tendo trabalhado no caixa, prestando serviço apenas com o "marketing". Relativo aos Boletins de Ocorrência nega que tenha se declarado como proprietário, ou como se fosse seu endereço. Acerca das máquinas de cartão, alega que apenas as entregaram quando prestou declarações na Delegacia. Por fim, relativo a sua irmã, Sueli, a qual seria proprietária, comprometeu-se a fornecer dados para localizá-la.

Por fim, O réu Alex A. nem sequer se dignou em comparecer em Juízo para dar sua versão dos fatos.

Em audiência, as testemunhas/vítimas, relataram o ocorrido.

A vítima L.F.R. informou que no período da tarde estava lavando o carro na garagem quando foi surpreendido e rendido pelos réus, com uma arma de fogo. Os réus fizeram que o depoente entrasse na casa, onde também estava a genitora, e enquanto um deles ficou com as vítimas, o outro pegou os cartões, e a senha, e o carro e saiu da casa. Disse, ainda, que ficaram em cárcere privado por quase duas horas, até quando chegou seu genitor na casa, o qual também foi rendido e teve seu veículo subtraído. Declarou que evadiram com os cartões do depoente e do genitor, além de uma quantia em dinheiro. No cartão de débito foi subtraído cerca de mil reais, e nos cartões de crédito, tiveram um prejuízo de mais de trinta mil reais. Por fim, efetuou reconhecimento dos réus, em razão de prisão em outro delito, e apreensão de seu celular na posse deles.

A vítima V.R. disse que estava assistindo televisão, enquanto o filho lavava o carro na garagem, e em determinado momento ele entrou, com outros dois indivíduos anunciando o assalto, com um capuz no rosto, e com "bolsas em baixo dos olhos". Narrou que um deles começou a mexer nos objetos da casa, enquanto o outro exigiu dinheiro e cartão de banco. Em sua bolsa tinha cerca de cem reais e dois cartões, além da senha, sendo que um deles permaneceu com as vítimas, enquanto o outro se utilizou do carro de seu filho e saiu com os cartões. Ficaram rendidos por cerca de duas horas, até que seu marido chegou, e também foi rendido, e teve o veículo subtraído. Por fim, os veículos foram recuperados, e tiveram saques e compras nos cartões, tendo inclusive que entrar com ação judicial para cancelar os débitos.

E a vítima A.V.M. declarou que estacionou seu carro na garagem, e ao adentrar a casa foi surpreendido com uma pessoa, com uma arma, atrás da porta. Inicialmente acreditou que tratava-se de uma brincadeira, mas foi avisado pelo filho da seriedade da situação. Disse que ficou cerca de quinze minutos sentado no sofá, com a arma apontada, momento em que o réu recebeu uma ligação, subtraiu o carro do depoente e evadiu-se. Informou que posteriormente localizaram os veículos.

Não há nos autos prova de que as vítimas/testemunhas conheciam o réu anteriormente ou que tivessem intenção de prejudicá-lo, atribuindo-lhes falsamente a prática de crime.

É fundamental o depoimento da vítima/testemunha como prova para a condenação. De acordo com a doutrina:

"...Um exame a respeito da interpretação jurisprudencial sobre a validade e

credibilidade do depoimento do ofendido nos leva a duas vertentes, cada qual com sua fonte própria: a pessoa da vítima e a natureza do crime.

O primeiro elemento a ser examinado diz respeito à pessoa do ofendido: os antecedentes e a formação moral (RT, 154:50 e 219:92, e RF, 218:371); a idade (RT, 195:355); o estado mental e a maneira firme ou titubeante como presta seu depoimento (RT, 269:136).

A soma dos resultados obtidos com a análise de cada um de tais fatores levará a uma maior ou menor credibilidade.

Em segundo lugar, há que se examinar diante da natureza da infração. Certos delitos são cometidos na clandestinidade, às ocultas, de sorte a, na maior parte das vezes, contar somente com a força acusatória da palavra do ofendido.

Entre eles podemos citar os delitos contra os costumes e o roubo, pela própria essência perpetrados às ocultas.

Em tais casos admite-se a palavra da vítima como alicerce condenatório, desde que segura, crível e verossímil.

(...)

'Considerando-se que o assalto dificilmente conta com testemunhas, a palavra da vítima assume importância, principalmente quando se mostra segura e coerente' (JTACrim 51:423).

'No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecido, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes' (RT, 484:320). No mesmo sentido: JTACrim, 60:314, 64:193, 73:79 e 22:354. (CAMARGO ARANHA, Adalberto José Q. T. de, Da prova no Processo Penal. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 150/151).

Sobre a importância do depoimento da vítima em casos de delitos contra o patrimônio, já decidiu a jurisprudência:

"(...) MÉRITO ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA Inocorrência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes. Impossível a absolvição quando as provas não deixam dúvidas quanto à autoria. (...)" (TJSP, Apl. Crim.0002294-84.2017.8.26.0210, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 05.02.2020).

ROUBO - Palavra da Vítima - Valor Probante - "Nos delitos patrimoniais, pelo geral cometidos na clandestinidade, apenas com a presença dos sujeitos ativo e passivo, é a palavra da vítima relevante para o reconhecimento do autor e serve de base para sua condenação" (TACRIM - Ap. nº 1.023.8013 - Limeira - 7ª Cam. - Rel. Juiz JOSÉ HABICE - j. 5.9.96, v.u.)

"Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, atualmente, o mais comum é o roubo, as palavras do lesado, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxime se este não conhecia o réu" (RJDTACrim 15/148 - rel. Silva Pinto).

PROVA - Crimes contra o patrimônio - Palavra da vítima - Valor:146 (a) - Em se tratando de delito contra o patrimônio, é de ser dado especial relevo à palavra da vítima, desde que harmônica com as demais provas e quando não se detecte intenção subalterna de incriminar pessoa inocente. RJDTACRIM VOLUME 21 JANEIRO/MARÇO94 PÁG.:267 RELATOR:- WALTER SWENSSON.

A testemunha de acusação Debora, investigadora de polícia, narrou que os réus Alex S. e Alex A. foram presos durante um roubo em Americana, sendo que tinham em andamento uma investigação acerca de roubos similares por pessoas semelhantes. Entraram em contato, então, com outras vítimas, as quais compareceram a Delegacia e reconheceram um dos telefones como de sua propriedade, além dos réus. Em uma das ações, com o filho e os pais, enquanto um dos réus mantinha as vítimas em sua

custódia, o outro se utilizou do cartão delas, com compras de aproximadamente trinta mil reais em um mercado, de propriedade da pessoa de Luiz C., inclusive sendo ele suspeito de participação. Informou que tratava-se de um mercado pequeno, e ocorreram diversas passagens do mesmo cartão, levantando a suspeita ao réu.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas” (Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça - art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente - Condenação mantida Penas corretamente fixadas - Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. 63 (b) - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. RJDTACRIM VOLUME 6 PÁG.78 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-JOSÉ HABICE.

Ainda, pelas provas e pelos depoimentos prestados pela vítima, restaram comprovadas as qualificadoras do concurso de pessoas e da privação de liberdade (art. 157, § 2º, II e V, do CP), ou seja, foi privada de sua liberdade, por tempo razoável, durante a prática do delito pelos réus.

ROUBO MAJORADO - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA - NÃO ACOLHIMENTO - RESTRIÇÃO COMPROVADA PELA PALAVRA DA OFENDIDA QUE RECONHECEU O RECORRENTE COMO O AUTOR DO ROUBO - PRIVAÇÃO DA LIBERDADE EFETIVADA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE FIXADO, SENDO ESTABELECIDO O REGIME INTERMEDIÁRIO, APLICANDO-SE A DETRAÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0014427-90.2016.8.26.0050; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Ainda, relativo à qualificadora do art. 157, § 2º, inc. I, do CP (vigente na época dos fatos), provada pelas testemunhas a existência da arma de fogo, não pode a qualificadora ser afastada pela simples falta de sua apreensão em poder dos réus. Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: APELAÇÃO. Recursos defensivos. Roubos majorados pelo concurso de agentes e uso de

arma de fogo, além de corrupção de menores, praticados em concurso formal e material. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Não ocorrência. Defesa que não se insurgiu contra o encerramento da instrução criminal no momento oportuno. Preliminar afastada. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria dos delitos. Crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90. Delito formal. Comprovado o envolvimento de adolescente nas infrações penais praticadas pelos réus. Pretensão de afastamento da majorante decorrente do uso de arma de fogo. Apreensão e perícia da arma que não são indispensáveis para a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Uso da arma de fogo comprovado pelas declarações das vítimas. Arma de fogo que possui potencial lesivo inerente à sua natureza. Condenação mantida. Dosimetria penal. Viável a redução da pena-base relativa ao corréu Leandro. Cabível o reconhecimento da continuidade delitiva específica entre os crimes de roubo. Aumento decorrente do concurso formal por violação a patrimônios jurídicos distintos afastado, a fim de evitar bis in idem. Precedentes do STJ. Penas redimensionadas. Regime inicial fechado mantido em razão do quantum das penas e da gravidade concreta dos delitos. Recursos parcialmente providos (TJSP - Apelação Criminal 0000982-34.2018.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)

APELAÇÃO. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para configuração da causa de aumento. Prova técnica substituída pela oral. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Reconhecimento de duas causas de aumento, uma das quais foi considerada como circunstância judicial. Alegação de imposição de dois aumentos sucessivos. Dosimetria mais benéfica. Ausência de modificação da quantidade de pena. Regime inicial fechado mantido. Recurso não provido. (TJSP - Apelação Criminal 1500108-23.2018.8.26.0616; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)

Apelação. Roubos circunstanciados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo em concurso formal. Sentença condenatória. Recursos das defesas. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento pessoal dos acusados. Relatos dos investigadores de polícia. Emprego de arma demonstrado. Desnecessidade de apreensão e perícia. Prova oral que indica a presença da causa de aumento. Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias e consequências do delito. Roubo ocorrido em estabelecimento comercial com pluralidade de vítimas e bens subtraídos. Reconhecimento do concurso formal. Bis in idem configurado. Regime fechado mantido. Manutenção da custódia cautelar. Recurso provido para readequar as penas impostas. (TJSP - Apelação Criminal 1502946-56.2018.8.26.0577; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

ROUBO - Emprego de arma - Ausência de apreensão - Reconhecimento da qualificadora - Possibilidade.59 - A ausência de apreensão da arma empregada pelo agente quando da prática de roubo não impede o reconhecimento da qualificadora, máxime se confirmada pela vítima e testemunha presencial. RJDTACRIM VOLUME 10 ABRIL/JUNHO 1991 PÁGINA:117 RELATOR: GONZAGA FRANCESCHINI

ROUBO - Emprego de arma - Ausência de apreensão - Testemunho da vítima - Suficiência - Qualificadora - Configuração.74b - O testemunho da vítima e suficiente para comprovar a presença e/ou a utilização de armas, não sendo imprescindível a sua apreensão. RJDTACRIM VOLUME 10 ABRIL/JUNHO 1991 PÁGINA:142 RELATOR:-MARREY NETO

Assim, as provas colhidas são suficientes para embasar uma sentença penal

condenatória.

Preliminarmente, em relação ao réu Alex S., a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, letra "d" do Código Penal não pode ser aplicada no caso em tela, posto que o réu proporcionou uma versão parcial e qualificada (com alegação de causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade), alegando que apenas faria o transporte do veículo subtraído.

(...) o agente que confessa a autoria, quando já desenvolvidas todas as diligências e existindo fortes indícios, ao final confirmados, não faz jus à atenuante. Para a incidência desta, é necessária a admissão da autoria, quando esta ainda não era conhecida (...)." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. v. 1. p. 494).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSE PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - (...).

II - Consolidou-se o entendimento desta Corte Superior de que, para a caracterização da autoria, quando o juiz utiliza como elemento a confissão do réu, ainda que qualificada, imperioso se revela o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Esse entendimento, inclusive, foi recentemente sumulado, consoante dispõe o enunciado n. 545/STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal." III - Na hipótese, não há qualquer dado que justifique a redução da reprimenda imposta em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que as declarações do paciente não foram em nenhum momento levadas em consideração para fundamentar a condenação que lhe foi imposta.

IV - (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 432.165/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 29/05/2018)

Apelação da Defesa - Furto qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo - Ação delitiva captada pela câmera de segurança - Admissão do réu quanto ao furto - Negativa a respeito do rompimento de obstáculo - Ambas qualificadoras comprovadas pela prova técnica - Consistentes depoimentos da testemunha e do policial civil - Aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade - Conduta que não pode ser considerada irrelevante - Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desprezo pelo patrimônio alheio - Acusado envolvido em outro delito de furto no mesmo local, contando ainda com uma condenação em primeira instância, obstando o reconhecimento da causa supralegal de atipicidade - Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal ante a presença da segunda qualificadora - Impossibilidade de incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, pois parcial - Regime inicial aberto mantido, assim como as penas alternativas - Recurso de apelação desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0002340-50.2015.8.26.0111; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ARROMBAMENTO.

Autoria e materialidade comprovadas. Tentativa. Não ocorrência. Penas mantidas. Atenuante da confissão não reconhecida, porque o acusado não admitiu a comparsaria. Regime prisional semiaberto mantido, pelos maus antecedentes e reincidência de um dos agentes. APELOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 0000224-56.2017.8.26.0546; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 4ª Vara; Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019)

Assim, em que pesem a defesa apresentada, não é possível o reconhecimento da desclassificação do delito, restando configurado o roubo qualificado. Ainda, não há

que se falar em menor importância das ações ou erro de tipo.

Não são críveis as declarações do réu acerca de apenas efetuar o transporte do veículo, tendo em vista que nos dias seguintes aos presentes fatos foi preso em flagrante, em conjunto com o réu Alex A., em outro delito de robô, utilizando-se de meios similares para a subtração dos objetos e cartões das vítimas.

Desta forma, o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar o roubo triplamente qualificado, no qual os réus Alex A. e Alex S., previamente ajustados e em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade, subtraíram os pertences de três vítimas. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e CORRUPÇÃO DE MENORES.

Materialidade e autoria comprovadas quanto ao roubo e à corrupção de menores. Causas de aumento do concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas demonstradas - (...). (VOTO nº 18.921, Apelação Criminal nº 0012585-97.2016.8.26.0269, da 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: DE PAULA SANTOS, Data: 27 de junho de 2019)

Por fim, mediante uma só ação, os réus exerceram grave ameaça contra três vítimas e ofenderam direitos patrimoniais distintos, nos termos do disposto no artigo 70 do Código Penal.

HABEAS CORPUS. ROUBO. ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. DELITOS PRATICADOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO OBJETIVO, VINCULADO AO NÚMERO DE VÍTIMAS. SENTENCIADO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA A DETERMINAÇÃO DO NOVO REGIME PRISIONAL. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Na espécie, o crime de roubo foi cometido no interior de um coletivo, contra 05 (cinco) vítimas, mediante ameaça de morte feita com arma de fogo municada e apta para produzir disparos. 2. Resta caracterizado o concurso formal quando praticado o crime de roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes. 3. O Tribunal de origem, na terceira fase de aplicação da pena, aumentou as penas do Paciente acima do patamar máximo estabelecido no art. 70 do Código Penal. 4. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que "[o] percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) deve ser aferido em razão do número de delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CP [...]" (HC 136.568/DF, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 13/10/2009). 5. A determinação do regime prisional, na hipótese, tendo em vista que o Paciente cumpre pena por outras condenações, compete ao Juízo da Execução Penal, em razão do que preceitua o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal. 6. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, para redimensionar as penas do Paciente, fixando-as em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, mantida, no mais, a condenação. (HC 173.068/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 16/10/2013)

Ainda, relativo ao delito de receptação e ao réu Luiz C., em que pese sua negativa, inclusive acerca da ligação com a pessoa jurídica, os documentos apresentados nos autos (fls. 221/222, 225, 228/231 e 235/246), comprovam a representação da empresa, e consequentemente a autoridade para a realização das inúmeras transações, de valores significativos, em curto espaço de tempo, confirmando sua ciência da origem espúria dos valores recebidos. Assim, a ausência de fornecimento de explicação razoável para os atos (transações), constitui prova da autoria e do dolo. Sobre o tema, já se decidiu:

"Lembre-se que, na receptação, a apreensão de coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando a condenação, como ocorreu in casu. Nesse

sentido: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ADMISSÃO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INAPLICABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 3. Se as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos de prova amealhados no curso na instrução penal, concluíram pela materialidade e autoria delitivas, a pretensão de absolvição do réu ou de desclassificação da conduta para sua forma culposa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ. (...) 7. Writ não conhecido". (STJ, HC 421.406/SC, rel Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 06.03.2018)". (Ap. nº 0001234-40.2014.8.26.0450, 5ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Juvenal Duarte, 30.01.2019)

"Em se tratando de receptação dolosa, incumbe ao acusado demonstrar acima de toda a controvérsia, que adquirira legitimamente as coisas achadas em seu poder, pois como se trata de hipótese em que o princípio do ônus da prova tem aplicação inversa, toca ao acusado pôr de manifesto a regularidade de sua condição" (TACRIM-SP - Ap Rei Carlos Biasotti - j 05 12 1996 - RJTACnm 34/235)

"Na receptação. a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autonzando-se, assim, a condenação" (TACRIM-SP - Ap - Rei San Juan França - j 29 07 1997 - RT 746/629)

É impossível que o réu não tivesse ciência da origem ilícita da res, tendo em vista que, em seu estabelecimento comercial, autorizou grandes transações bancárias em máquinas de cartão, incompatíveis com a capacidade do local, conforme analisado e devidamente relatado com a realização de busca e apreensão (Proc. 0003853-67.2017 - fls. 51/63).

No mais, o réu apresenta "álibi", ou seja, alegou que a testemunha Sueli, sua irmã, seria a formal proprietária do estabelecimento comercial, mas verifica-se que não se desincumbiu da prova. A alegação não comprovada de álibi é também indício que milita em desfavor do réu.

APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Artigo 180, caput, do Código Penal. Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal. Autoria e Materialidade comprovadas. Palavra guarda municipal. Validade Precedentes. Ademais, o acusado foi encontrados na posse do objeto receptado. Incabível a alegação de insuficiência probatória. Álibi não comprovado. Inteligência do artigo 156 do Código de Processo Penal. Pena. Dosimetria. Reprimenda aplicada de forma adequada. Substituição da sanção carcerária por penas restritivas de direito. Impossibilidade. Acusado reincidente em crime doloso. APELO NÃO PROVIDO. (Apelação nº 0008542-14.2014.8.26.0229, da em 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Silmar Fernandes, Data: 29/11/2018).

Estelionato - Vítima iludida e orientada a depositar valor na conta do réu para receber indenização judicial - Prova segura e coerente - Álibi do acusado fantasioso e não comprovado - Condenação mantida - Recurso provido em parte para adequação da pena, com reconhecimento da prescrição. (Apelação nº 0005053-20.2009.8.26.0495, da 11ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Alexandre Almeida, data: 01/12/2017).

PROVA - Invocação de alibi - Circunstância que resta indemonstrada - Formação de indício contra o réu - Entendimento:118 - Quem invoca alibi, para recusar a co-autoria, ou a participação em delito, não o provando, faz despontar indício de má justificação, a ser utilizado contra o réu. RJDTACRIM VOLUME 16
OUTUBRO/DEZEMBRO/1992 PÁGINA: 214 RELATOR: - SÉRGIO PITOMBO

A verificação do dolo por parte do réu deve ser feita através das circunstâncias que envolvem a conduta, tendo em vista que dificilmente o réu confessa espontaneamente a prática criminosa. Nesse sentido:

"A responsabilidade do réu, diga-se desde logo, é patente. O dolo é manifesto. O próprio relato dele dá conta de que sabia da origem ilícita do bem, até porque a aquisição teria sido feita de um desconhecido, em uma feira do rolo. Destaque-se que é do senso comum que não se compra um bem dessa natureza sem certeza da origem. Como cediço, é de conhecimento notório, que a aquisição de veículo automotores deve ser precedida de certos cuidados, justamente para se verificar a procedência lícita do bem e proteger o investimento, que costuma ser elevado.

Aliás, neste sentido, já se manifestou este E. Tribunal de Justiça: "Apelação criminal. Recepção. Preliminar rejeitada, vez que não houve desrespeito à ampla defesa ou outro preceito relevante. Mérito. Autoria e materialidade delitiva bem comprovadas. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na recepção, decorre de circunstâncias exteriores, as quais evidenciam, no caso concreto, que a res foi recebida com plena consciência de sua gênese viciada. Alegada aquisição de veículo, abaixo do valor de mercado, na "feira do rolo", que em nada beneficia a apelante, a qual demonstra, pelo conhecimento e instrução que possui, saber distinguir os trâmites legais e ilegais para a compra de automóveis. Penas que admitem redução em respeito à Súmula nº 444 do C. STJ. Apelo provido em parte, para reduzir as penas a 01 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixando o regime inicial aberto, com substituição por prestação de serviços à comunidade apenas." (Apelação Criminal 0049957-68.2010.8.26.0050, 2ª Câmara de Direito Criminal, rel. Juiz substituto em Segundo Grau Dr. Diniz Fernando, publicado em 12/06/2015). (Ap. nº 0006587-49.2014.8.26.0066, 12ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. PAULO ROSSI, 06.02.2019).

Os documento apresentados nos autos comprovam a relação do réu com o estabelecimento comercial, e ainda sua ciência acerca da ilicitude das transações.

Assim, os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPÇÃO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. CONDUTA TÍPICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No crime de recepção, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese. 2. (...). 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF; Acórdão 1242239, 0003959-65.2018.8.07.0005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 21/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim sendo, a condenação dos acusados é medida de rigor.

Passo a dosar as penas.

Relativo ao roubo. O réu Alex S. é portador de antecedente (certidão de fls. 420/424), o que impõe a majoração da pena base como circunstância judicial. Exaspero, por isso, a pena base em 1/6 (um sexto), fixando-a em quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa para o delito de roubo (artigo 157, do Código Penal).

Em relação a Alex A., na época, era tecnicamente primário na época dos fatos, desta forma, nos termos do art. 59, do Código Penal, fixo a pena em quatro anos de reclusão e dez dias-multa para o delito de roubo.

Na segunda fase, anoto que o réu Alex S. é também reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 420/424, razão pela qual aumento a pena em 1/6, perfazendo cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão e doze dias-multa, para o roubo.

Ainda, por força do que dispõe o § 2º, incisos I (vigente na época dos fatos), II e V, do artigo 157, do Código Penal, reconhecida a causa de aumento, ensejando o roubo qualificado, acresço as penas em 5/12 (cinco doze avos), perfazendo em sete anos, oitos meses e dezesseis dias de reclusão e dezessete dias-multa, para Alex S. E, em cinco anos, e oito meses de reclusão e catorze dias-multa, para Alex A.

Por fim, ante a ocorrência de concurso formal (art. 70, do CP), em relação aos três crimes de roubo, aplico aos réus a pena de um dos crimes, porque idênticas, aumentada em 1/5 - um quinto (art. 70 CP), observando a quantidade de vítimas e patrimônios atingidos, e fixo a pena base em 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 01 (um) dia de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para Alex S. E, em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, para Alex A.

Verifica-se a ausência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

O dia-multa é fixado no piso.

Regime de cumprimento da pena. Superada a fixação da pena, com os fundamentos legais já expostos, de rigor a estipulação do regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, como exigido pelo artigo 59, inciso III do Código Penal.

Além da gravidade, só por si, o crime, que está num crescente assustador, colocando em polvorosa a comunidade ordeira de Americana, suas seqüelas para as vítimas, que prestaram depoimento na ausência dos réus, certamente atemorizadas ainda pelos fatos. A própria legislação atual, considerando a violência e a grave ameaça embutida no tipo, veda a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Além disso, os réus não provaram desenvolver qualquer atividade lícita.

Não é por outro motivo que o extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, na maioria de suas Câmaras e distinguindo corretamente as exigências para a fixação da pena e de regime, vinha elegendo o fechado como regra em se tratando de crime de roubo. Nestes autos, volto a anotar, circunstância alguma recomenda fixação de regime mais brando.

Assim o entendimento da doutrina:

"...pacífica a jurisprudência no sentido de que, tratando-se de crime de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência de maus antecedentes, pois se deve levar em conta as circunstâncias do delito, que, no caso, vêm causando grande comoção social (MIRABETE, Julio Fabbrini, Execução Penal, 8a ed., Atlas, 1997, p. 255,

texto e nota 6)”.

“Não se pode porém olvidar que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-seá com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, consoante dispõe seu art. 33, § 3º.

Desse modo, num roubo, com emprego de arma, cometido por réu primário, ainda que a pena concreta não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, o juiz poderá determinar o cumprimento da pena em regime fechado. (Flávio Augusto Monteiro de Barros, “Técnica de Aplicação da Pena”, Ed. Oliveira Mendes-APAMAGIS, 1997, p. 8)

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

REGIME PRISIONAL - Roubo qualificado - Imposição de regime fechado - Necessidade - Entendimento:68 - O regime fechado é o único compatível a ser imposto a condenado por crime de roubo qualificado, dada a frieza e desfaçatez de seu autor. RJDTCRIM - VOLUME 16 OUTUBRO/DEZEMBRO 1992 PÁGINA 145 RELATOR:- JOSÉ HABICE

ROUBO - Regime Prisional Fechado - Necessidade Indeclinável - “É de primeira evidência que a perpetração de roubo denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que regem a convivência social. Pelo que, deve o Juiz sujeitar quem o pratica ao mais severo regime prisional. Demais, não é lícito dar de mão à circunstância de que a lei presume a periculosidade do condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, haja vista que subordina a concessão do livramento condicional a exame criminológico elidente, scilicet, atestatório da cessação da